

1501224-87.2021.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/01/2022

... pela Promotoria de Justiça por tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico porque: a. em data e local incertos, antes de 20 de maio de 2021, associaram-se para o fim de praticar o tráfico de drogas; b. no dia 20 de maio de 2021, por volta das 11h30, na Rua Bermudas, 217, esquina com a Rua Irã, Chácara Valparaíso nesta cidade e comarca guardavam 67 envelopes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BARUERI

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501224-87.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501224-87.2021.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Réu:

JOHNY ELVIS DIAS DE SOUSA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

JOHNY ELVIS DIAS DE SOUSA e KAROLAINE CLEMENTE RODRIGUES, qualificados(as) nos autos, foram denunciados(as) como incurso(s) nos artigos 35, caput, e 33, caput, ambos da Lei n. 11.343/06 porque: a. em data e local incertos, antes de 20 de maio de 2021, associaram-se para o fim de praticar o tráfico de drogas; b. no dia 20 de maio de 2021, por volta das 11h30, na Rua Bermudas, 217, esquina com a Rua Irã, Chácara Valparaíso nesta cidade e comarca guardavam 67 envelopes e 31 pinos de cocaína, 48 porções de maconha, 1 sachê de haxixe, 6 frascos de lança-perfume e 2 comprimidos de ecstasy, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 21 de maio de 2021 e para a ré foi substituída por prisão domiciliar (fls. 81/85).

O auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls. 10/11), assim como o laudo de constatação (fls. 32/40) e o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 126/134).

Os(As) rés(us) foram notificados(as) (fls. 149 e 158) e apresentaram defesa preliminar (fls. 116). Ela(s) foi(ram) rejeitada(s), a denúncia recebida e designada audiência de instrução (fls. 154 e 160/161). Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e apenas o réu foi interrogado. Decretada a revelia da ré. As partes apresentaram alegações finais em audiência.

É o relatório. Decido.

Os(As) rés(us) Johny e Karolaine foram denunciados pela Promotoria de Justiça por tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico porque: a. em data e local incertos, antes de 20 de maio de 2021, associaram-se para o fim de praticar o

tráfico de drogas; b. no dia 20 de maio de 2021, por volta das 11h30, na Rua Bermudas, 217, esquina com a Rua Irã, Chácara Valparaíso nesta cidade e comarca guardavam 67 envelopes e 31 pinos de cocaína, 48 porções de maconha, 1 sachê de haxixe, 6 frascos de lança-perfume e 2 comprimidos de ecstasy, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com a denúncia, guardas civis foram acionados porque um casal de certas características guardava drogas numa casa em ruínas e frequentemente ia ao local para buscá-las e vendê-las em outro local. Consta, ainda, que na casa de fato os guardas civis apreenderam as drogas acima especificadas e anotações; os réus estavam perto dali, na esquina, foram identificados porque suas características coincidiam com a informação anônima, sob a posse de Johny foi encontrado um celular e R\$ 566,10, ao passo que com Karolaine havia R\$ 72,20 e outro papel com anotações. A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas são certas. Foram juntados aos autos do processo tanto o auto de exibição e apreensão das drogas constantes da denúncia quanto os laudos de constatação (fls. 32/40) e os laudos de exame químico-toxicológico (fls. 126/134).

Na fase policial e em juízo as testemunhas Antonia e Reginaldo declararam que são guardas civis e na data do fato foram acionados pela central de comunicação, a respeito de informação anônima. De acordo com o informante, um casal de certas características usava uma casa em ruínas para esconder drogas e frequentemente voltavam ao local para buscá-las. No endereço informado encontraram uma bolsa contendo mais de cem porções de drogas variadas e um papel com anotações intituladas "abastecimento Carol". Na esquina próxima às ruínas viram um casal que se assemelhava à descrição do informante. Realizada a abordagem, com o homem encontraram boa quantia de dinheiro, que ele guardava na meia, ao passo que a mulher tinha pouco dinheiro, uma porção de droga e uma anotação, que ela tentou amassar, de conteúdo semelhante à primeira. Na ocasião os dois réus disseram que tinham um relacionamento e a mulher não estava envolvida com o tráfico. O réu também mencionou que estava traficando por necessidade econômica.

Embora os réus tenham negado a prática do crime, as versões apresentadas por eles servem mais de confirmação à acusação do que à sua rejeição, quer porque inverossímeis, quer porque, em alguns pontos, efetivamente admitem como verdadeiros elementos presentes na denúncia.

O réu admitiu na fase policial que traficava drogas no local, de vez em quando, o que foi devidamente confirmado pela ré. Contudo, segundo ele, não estava traficando exatamente no dia da abordagem.

Ora, se havia mesmo tráfico de drogas no local e ele era praticado pelo réu, é evidente que inexisteu flagrante forjado. Isso ratifica a atuação dos guardas civis e, por conseguinte, o depoimento deles durante a persecução penal.

O réu afirmou em juízo que guardava o dinheiro na meia para não gastá-lo, mas trata-se de desculpa esdrúxula. Inverossímil. Mais fácil acreditar que ele simplesmente o escondia em local difícil de ser encontrado para não ter que justificar a sua origem. Origem, aliás, que ele não comprovou, malgrado pudesse fazê-lo.

A ré, interrogada apenas na fase policial, admitiu ter relacionamento com o réu, o que novamente confirma a versão da acusação, fundada no depoimento dos guardas civis, de que havia um casal que traficava no local.

Ela negou que fosse traficante, mas não há como deixar de notar a extrema coincidência entre o seu nome e o nome que aparece nas anotações de tráfico: Carol. Na linha do que foi dito pelo Ministério Público em alegações finais, deixo de acolher a pretensão punitiva apenas com relação ao crime de associação para o tráfico porque não ficou absolutamente claro que os dois réus estavam associados com estabilidade para esse fim.

É verdade que os guardas civis que os prenderam disseram que a notícia era de que o casal traficava, dando a entender que isso era uma constante. Também é verdade que foram apreendidas anotações no local em que ocorria o tráfico, a denotar que se tratava de algo recorrente.

Mas a afirmação de que os guardas civis receberam essa informação não significa que isso realmente ocorria. Se eles tivessem constatado isso seria diferente. E embora

tenham sido apreendidas anotações, não chegou a ser apresentado laudo confirmando isso para que o juízo pudesse extrair dele que os réus traficavam sempre juntos. Passo à dosagem da pena. O crime do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 tem pena-base de 5 a 15 anos de reclusão, e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa. Na primeira fase de aplicação da pena, verifico que o crime praticado pelos réus teve como objeto 155 porções de drogas, entre maconha, cocaína, ecstasy e lança-perfume, o que a teor do artigo 42 da Lei 11.343/06 fundamenta a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA TRATADA NO ARE N. 666.334/RG (REPERCUSSÃO GERAL), DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. REGIME PRISIONAL FECHADO. QUANTUM DE PENA. ACIMA DE 4 ANOS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. CORRETA FIXAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.

2. A quantidade, a natureza e a variedade das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e da jurisprudência desta Corte. Precedentes.

(...)

(STJ - 5ª T., HC 578.782-SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04/08/2020, grifo não original)

Ante o acima exposto, fixo a pena-base em 6 anos de reclusão.

Na segunda fase de aplicação da pena reduzo-a ao mínimo legal em relação à ré por ser menos de 21 anos de idade na data do crime.

Quanto ao réu Johny não há atenuantes, vez que verdadeiramente não confessou a prática do crime em tela, mas está presente a agravante da reincidência, pois ele foi condenado definitivamente em 30/03/2016, nos autos 0014935-70.2015, que tramitaram perante a 13ª Vara Criminal da Capital (fl. 48), razão pela qual exaspero a pena em 1/3, por analogia ao artigo 110 do Código Penal, perfazendo 9 anos de reclusão.

Para o réu Johny não há causas de aumento ou de diminuição de pena na terceira fase, por efeito da reincidência ele não tem direito ao benefício do §4º do artigo 33.

A ré Karolaine, por outro lado, é primária, não tem maus antecedentes e não há provas consistentes de que se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, assim, tem direito à aplicação da causa de diminuição. A redução preconizada pela norma é de 1/6 a 2/3. No caso, à míngua de argumentos para que a diminuição ocorra aquém do máximo legal, que é o que mais beneficia a ré, entendo por bem proceder à redução em 2/3.

A pena privativa de liberdade a ser cumprida pelos(as) ré(s) e a pena de multa, que deve seguir os mesmos parâmetros, ficam assim consolidadas:

Para o réu Johny: 9 anos de reclusão e 900 dias-multa, tratando-se de réu reincidente o regime inicial deve ser o fechado e o tempo de prisão provisória ainda não equivale à fração da pena cujo cumprimento seria necessário para que o réu tivesse direito à detração em sentença.

Para a ré Karolaine: 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa. Sendo a ré primária e não tendo maus antecedentes, poderá iniciar o cumprimento da pena no regime aberto e, em consonância com a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal, ressalvada posição pessoal em contrário, substituo essa pena por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período acima, e por prestação pecuniária, no valor de 1 salário mínimo, à míngua de informações acerca da condição econômico-

financeira dela.

Considerando que o valor da pena de multa deve seguir a condição econômico-financeira dos(as) ré(s) e, no caso em tela, não há dados concretos acerca disso, mantenho-a no menos valor que a lei estabelece.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar:

a. Como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 o(a) ré(u) JOHNY ELVIS DIAS DE SOUSA ao cumprimento de 9 (nove) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 900 (novecentos) dias-multa, no valor correspondente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo;

b. Como incurso no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06 a ré KAROLAINE CLEMENTE RODRIGUES ao cumprimento de 1 (um) ano e 8 meses de reclusão, no regime inicial aberto, o que é substituído por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período acima, e por prestação pecuniária, no valor de 1 (um) salário mínimo, bem como ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa; e

c. Para absolver os dois réus da acusação do crime do artigo 35 da Lei n. 11.343/06, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Considerando a reincidência específica do réu Johny, é de se supor que sua liberdade representa risco à ordem pública, por isso não é adequado que possam recorrer em liberdade. Recomende-se no estabelecimento prisional em que se encontram.

Quanto à ré Karolaine, entendo que já não se justifica a prisão domiciliar, que fica revogada, expedindo-se o necessário. Oportunamente, expeça-se a guia de execução para cumprimento da pena restritiva de direitos.

Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

Nos termos do artigo 63 da Lei n. 11.343/06, decreto o perdimento dos valores apreendidos em razão da ausência de comprovação clara da origem lícita deles, do que se depreende que consistem em produto de crime. Oficie-se.

Não sendo mais útil ao deslinde da causa, defiro a destruição dos objetos apreendidos junto com os entorpecentes. Expeça-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome dos(as) ré(s) no rol dos culpados e informe-se a Justiça Eleitoral para que aplica a pena de suspensão dos direitos políticos.

P.R.I.C.

Barueri, 14 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA